

본 독점 라이선스 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일, 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (라이선서 / Licensor)

- **법인명:** 주식회사 유니콘 아이피 (Unicorn IP Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민

"을" (라이선시 / Licensee)

- **법인명:** 주식회사 글로벌커머스 (Global Commerce Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수

전문 (RECITALS)

"갑"은 [별첨 1] '라이선스 대상 IP'에 명시된 캐릭터, 상표, 디자인, 소프트웨어 등(이하 "본 IP")에 대한 저작권, 상표권, 디자인권 및 기타 지식재산권(이하 "지식재산권")을 보유하거나 적법하게 통제할 수 있는 권한을 가진 자이다.

"을"은 [별첨 2] '허가 제품'에 명시된 제품(이하 "허가 제품")의 제조, 마케팅, 유통 및 판매에 대한 전문 역량을 보유한 법인으로, "갑"의 "본 IP"를 "허가 제품"에 독점적으로 결합하여 "대상 지역"에서 상업화하고자 한다.

이에 "갑"과 "을"은 "을"에게 "본 IP"의 독점적 이용을 허락하고, "을"은 "갑"에게 이에 대한 "로열티"를 지급하며, 기타 제반 사항에 관하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"이 "을"에게 "본 IP"를 "허가 제품"의 제조, 판매, 마케팅, 배포를 위해 "대상 지역"에서 독점적으로 이용할 수 있는 라이선스를 부여하고, "을"은 "갑"에게 이에 대한 "로열티" 및 "최소보증금"을 지급하며, "본 IP"의 품질 관리, 권리 보호 및 기타 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "본 IP": [별첨 1] '라이선스 대상 IP'에 명시된, "갑"이 권리를 보유한 지식재산권(캐릭터, 상표, 디자인, 관련 저작물 일체)을 의미한다.
2. "허가 제품": [별첨 2] '허가 제품 목록'에 명시된, "본 IP"를 적용하여 제조 및 판매되는 제품을 의미한다.
3. "대상 지역": [별첨 3] '대상 지역'에 명시된, "을"이 "허가 제품"을 독점적으로 판매할 수 있는 지리적 영역을 의미한다.
4. "계약 기간": 본 계약 제 16 조에 명시된 본 계약의 유효 기간을 의미한다.
5. "지정 사용자": "을"의 임직원 또는 "을"의 업무를 수행하는 계약직원으로서, "갑"이 "본 IP"의 원본 파일(디자인 에셋 등)에 접근할 수 있도록 승인한 개인을 의미한다.
6. "라이선스료": "최소보증금" 및 "로열티"를 포함하여, 본 계약에 따른 라이선스 부여의 대가로 "을"이 "갑"에게 지급하는 모든 금원을 의미한다.
7. "최소보증금 (MG)": "을"이 "갑"에게 지급하는 최소한의 "로열티" 금액으로, 제 6 조에 따라 "갑"에게 선지급되며 "로열티" 발생 시 우선 차감(Recoup)된다.
8. "순매출액 (Net Sales)": "을"이 "대상 지역" 내에서 제 3 자(특수관계자 제외)에게 "허가 제품"을 판매하여 수령한 총 매출액(송장 금액 기준)에서 다음 각 호의 항목만을 공제한 금액을 의미한다: (i) 실제 발생한 판매 환불액 및 할인액(사후 할인 제외), (ii) "허가 제품"에 직접 부과된 판매세 및 부가가치세, (iii) "을"이 제 3 자 고객에게 직접 지급한 운송비 및 보험료. 상기 항목 외 "을"의 마케팅 비용, 제조 원가, 판매관리비, 플랫폼 수수료, 내부 비용 등은 어떠한 경우에도 공제될 수 없다.
9. "사용 가이드라인": "갑"이 "본 IP"의 일관된 이미지와 품질을 유지하기 위해 "을"에게 제공하며 수시로 업데이트하는 'IP 사용 및 품질 관리 정책' 문서를 의미하며, 이는 본 계약의 일부를 구성한다.
10. "개선 IP": "을"이 "본 IP"를 이용하는 과정에서 "본 IP"를 기반으로 창작, 수정, 개량, 현지화(Localization)하여 개발한 모든 디자인, 저작물, 상표 및 기타 지식재산권을 의미한다.
11. "기밀 정보": 본 계약 제 12 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
12. "수집 데이터": "을"이 "허가 제품"의 판매, 마케팅, 또는 관련 온라인 서비스 운영 과정에서 수집하는 모든 데이터(개인정보, 비식별화된 사용자 행동 데이터, 판매 통계, 재고 데이터 등)를 의미한다.

제 3 조 (라이선스 부여)

1. **독점적 라이선스:** "갑"은 "을"이 본 계약의 모든 조건을 준수하는 것을 전제로, "계약 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "허가 제품"을 제조, 판매, 배포, 광고 및 마케팅(이하 "상업화")할 목적으로 "본 IP"를 독점적(Exclusive)으로 이용할 수 있는 라이선스를 "을"에게 부여한다.

2. **독점성의 의미:** "갑"은 "계약 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 (i) "을" 이외의 제 3 자에게 "허가 제품"에 대한 "본 IP"의 이용을 허락하지 않으며, (ii) "갑" 스스로도 "허가 제품"을 "대상 지역" 내에서 "상업화"하지 않는다.
3. **"갑"의 유보 권리:** 제 1 항 및 제 2 항의 독점적 라이선스 부여에도 불구하고, "갑"은 다음 각 호의 권리를 명시적으로 유보하며, 이는 "을"에 대한 독점권 침해로 간주되지 않는다: 가. "허가 제품" 이외의 제품군(예: 게임, 애니메이션, 출판)에 "본 IP"를 이용하거나 제 3 자에게 라이선스를 부여할 권리. 나. "대상 지역" 이외의 지역에서 "허가 제품"을 "상업화"할 권리. 다. "갑"의 글로벌 웹사이트, 공식 SNS 채널 등 "갑" 고유의 매체를 통해 "본 IP" 자체를 홍보할 권리. 라. "갑"이 "갑"의 단독 재량에 따라 "전략적 목적"(예: 대형 유통사와의 글로벌 파트너십)에 필요하다고 판단하는 경우, "대상 지역" 내 특정 채널에 한하여 "갑"이 직접 또는 제 3 자를 통해 "허가 제품"을 유통할 수 있는 권리.

제 4 조 (라이선스 제한 사항) "을"은 어떠한 경우에도 다음 각 호의 행위를 하거나 제 3 자로 하여금 하도록 허용해서는 안 된다.

1. "갑"의 사전 서면 승인 없이 [별첨 1], [별첨 2], [별첨 3]에 명시된 "본 IP", "허가 제품", "대상 지역"의 범위를 벗어나 라이선스를 이용하는 행위.
2. "갑"의 "사용 가이드라인" 또는 제 10 조(품질 관리)에 따른 "갑"의 시정 요구를 준수하지 않은 "허가 제품"을 제조, 유통하는 행위.
3. "본 IP"의 본질적인 가치나 "갑"의 명예, 명성을 훼손하는 방식(예: 외설적이거나 불법적인 콘텐츠와의 결합)으로 "본 IP"를 이용하는 행위.
4. "갑"의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 권리(라이선스) 또는 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 재라이선스(Sublicense), 담보 제공하는 행위. (단, "허가 제품"의 유통/판매를 위한 통상적인 대리점 계약은 예외)
5. "본 IP"의 디자인이나 상표를 기반으로 "갑"의 권리와 혼동을 일으킬 수 있는 유사 상표, 도메인 이름을 등록하거나 출원하는 행위.

제 5 조 ("을"의 의무)

1. **최선의 노력:** "을"은 "허가 제품"의 제조, 마케팅, 판매 및 배포를 극대화하기 위해 상업적으로 합리적인 최선의 노력(Best Efforts)을 다해야 한다. "을"은 [별첨 4] '최소 마케팅 및 판매 이행 계획'을 성실히 준수해야 한다.
2. **"사용 가이드라인" 준수:** "을"은 "허가 제품"의 모든 디자인, 포장, 광고물에 "본 IP"를 적용함에 있어 "갑"이 제공하는 "사용 가이드라인"(제 18 조 제 2 항에 따라 수시 개정될 수 있음)을 철저히 준수해야 한다.
3. **법규 준수:** "을"은 "허가 제품"의 제조, 유통, 판매와 관련하여 "대상 지역"의 모든 관련 법령(소비자 보호법, 제조물 책임법, 공정거래법, 개인정보 보호법 등)을 준수할 책임이 있다.

4. **권리 표시:** "을"은 "허가 제품" 및 모든 관련 마케팅 자료에 "갑"이 지정하는 방식(예: © Unicorn IP Inc. All Rights Reserved.)에 따라 "본 IP"의 저작권 및 상표권이 "갑"에게 있음을 명확하게 표시해야 한다.
5. **침해 방지 및 보고:** "을"은 "대상 지역" 내에서 제 3 자의 "본 IP" 침해 사실(예: 위조품 유통)을 인지하는 즉시 "갑"에게 관련 증거와 함께 보고해야 하며, "갑"의 침해 대응 조치(소송 등)에 합리적으로 협력해야 한다.

제 6 조 (라이선스료 및 지급)

1. **최소보증금 (MG):** "을"은 본 계약의 발효 및 [별첨 4]의 '최소 마케팅 및 판매 이행 계획'에 대한 독점적 권리의 대가로, [별첨 1] '서비스 주문서'에 명시된 "최소보증금"(이하 "MG")을 "갑"에게 지급해야 한다.
2. **로열티:** "을"은 "계약 기간" 동안 "허가 제품"의 "순매출액"에 [별첨 1] '서비스 주문서'에 명시된 "로열티" 비율을 곱한 금액(이하 "로열티")을 "갑"에게 지급해야 한다. 발생한 "로열티"는 "MG"에서 우선 차감(Recoup)되며, 누적 "로열티"가 "MG"를 초과하는 시점부터 현금으로 "로열티"를 지급한다.
3. **자동 결제 및 갱신:** "MG"가 연간 단위로 지급되는 경우, "을"은 "주문서"에 유효한 결제 수단(신용카드 또는 자동이체)을 등록해야 한다. "갑"은 "계약 기간"이 자동 갱신(제 16 조 제 2 항 참조)되는 경우, 갱신되는 계약연도의 "MG"를 갱신일 7 일 전에 "을"이 등록한 결제 수단으로 자동으로 청구 및 결제한다. "을"은 유효한 결제 정보를 유지할 의무가 있다.
4. **환불 불가:** "을"이 "갑"에게 기 지급한 모든 "라이선스료"("MG" 포함)는 선불이며, 본 계약이 "갑"의 중대한 귀책사유로 해지되는 경우(제 16 조 제 3 항)를 제외하고는 어떠한 경우에도 환불되지 않는다. "을"이 "계약 기간" 중 본 계약을 해지하는 경우에도 "MG" 또는 잔여 기간에 대한 "라이선스료"는 환불되지 않는다.
5. **지연 이자:** "을"이 "라이선스료"를 정당한 사유 없이 지급 기일까지 지급하지 않는 경우, "을"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 연 15%의 비율로 계산한 지연손해금을 "갑"에게 지급해야 한다.
6. **로열티 정산 보고:** "을"은 매 분기 종료 후 30 일 이내에 해당 분기 동안의 "순매출액" 및 "로열티" 계산 내역이 포함된 상세 정산 보고서(이하 "정산 보고서")를 "갑"이 지정하는 양식에 따라 "갑"에게 제공해야 한다. "정산 보고서"에는 제품별/채널별 판매 수량, 총매출액, 공제 항목(제 2 조 8 항)의 상세 내역 및 증빙이 포함되어야 한다.
7. **지급:** "을"은 "정산 보고서" 제출과 동시에 "MG" 차감 후 발생한 "로열티"(있는 경우)를 "갑"이 지정하는 은행 계좌로 송금해야 한다. 모든 송금 수수료는 "을"이 부담한다.

8. **통화:** 모든 "라이선스료"는 "대상 지역"의 통화로 발생하더라도 미화(USD) 또는 "갑"이 지정하는 통화로 환산하여 지급해야 하며, 적용 환율은 정산 기간 마지막 영업일의 서울외국환중개 고시 환율을 따른다.

제 7 조 (회계 장부 열람 및 감사)

1. **장부 유지:** "을"은 "허가 제품"의 제조, 재고, 판매, 매출액 및 "순매출액" 산정과 관련된 정확하고 완전한 회계 장부 및 증빙 자료를 유지해야 한다.
2. **"갑"의 감사 권한:** "갑"은 "을"이 제공한 "정산 보고서"의 정확성 및 본 계약의 준수 여부를 확인하기 위해, 연 1 회(단, 중대한 위반 혐의 시 수시)에 한하여 "을"의 회계 장부, 재고 현황, 제조 시설 등을 감사할 권리를 가진다.
3. **감사 절차:** "갑"은 감사를 실시하고자 하는 날로부터 최소 30 일 전에 "을"에게 감사 일정, 범위, 방식(원격 또는 현장 방문)을 서면으로 통지해야 한다. "갑"은 "갑"의 비용으로 "갑"이 선임한 독립적인 회계사(단, "을"의 경쟁사가 아니어야 함)를 통해 감사를 실시할 수 있다. "을"은 감사가 "을"의 정상적인 영업 활동을 부당하게 방해하지 않는 한, 관련 자료 제공 및 담당자 인터뷰에 성실히 협조해야 한다.
4. **비용 부담:** 감사 결과, "을"이 "갑"에게 지급해야 할 "로열티"가 해당 감사 기간 동안 5% 이상 누락된 것으로 확인되는 경우, "을"은 해당 감사의 합리적인 비용(회계사 선임 비용) 전액을 "갑"에게 상환하고, 누락된 "로열티" 및 이에 대한 지연손해금(제 6 조 제 5 항 참조)을 즉시 지급해야 한다.
5. **자료 보관:** "을"은 본 조에 따른 감사 권한을 보장하기 위해, 본 계약 종료 후 3 년까지 제 1 항의 회계 장부 및 증빙 자료를 보관해야 한다.

제 8 조 (지식재산권 소유 - "갑"의 소유)

1. **"본 IP"의 소유권:** "본 IP"에 대한 저작권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "갑"에게(또는 "갑"에게 라이선스를 부여한 원저작자에게) 귀속된다. 본 계약은 "을"에게 "본 IP"의 소유권을 이전하는 것이 아니며, 제 3 조에 명시된 범위 내에서의 제한적인 독점 이용 권한(라이선스)만을 부여하는 것이다.
2. **상표 출원:** "갑"은 "본 IP" 중 상표에 해당하는 부분을 "대상 지역"에서 "갑"의 명의로 비용으로 출원하고 등록할 상업적으로 합리적인 노력을 다한다. 단, "을"이 "갑"의 요청 및 "갑"의 통제 하에 "을"의 비용으로 출원/등록 절차를 대행할 수 있다.
3. **"개선 IP"의 귀속:** "을"(및 "을"의 임직원, 하도급업체)이 "본 IP"를 이용하는 과정에서 창작, 수정, 개량, 현지화하여 개발한 모든 "개선 IP"(예: "허가 제품"에 맞게 변형된 캐릭터 디자인, 현지화된 광고 문구)에 대한 저작권 및 모든 "지식재산권"은, 해당 "개선 IP"가 창작된 시점에, "을"에 의한 별도의 양도 행위 없이, "갑"에게 독점적으로, 영구히, 전 세계적으로 양도된 것으로 본다.

4. **권리 확보:** "을"은 제 3 항에 따라 "개선 IP"가 "갑"에게 원활하게 귀속될 수 있도록 필요한 모든 조치(임직원으로부터의 직무발명 권리 확보, 저작권 양도 계약 체결 등)를 "을"의 비용으로 이행해야 하며, "갑"의 요청 시 관련 서류(양도 증서 등)를 즉시 제공해야 한다.
5. **저작인격권:** "을"(및 "을"에 소속되어 "개선 IP"를 창작한 모든 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 "갑"이 지정한 제 3 자가 "개선 IP"를 이용함에 있어, "갑"의 단독 재량에 따른 표시(또는 미표시)를 존중하며, "본 IP"의 명성을 훼손하지 않는 한 "갑"의 자유로운 수정, 편집, 변경(동일성유지권)을 포함한 일체의 저작인격권을 "갑" 또는 제 3 자에 대하여 행사하지 아니한다.
6. **피드백:** "을" 또는 "을"의 "지정 사용자"가 "본 IP" 또는 "갑"의 "서비스"(IP 관리 포털 등)에 대해 "갑"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 모든 권리는 "갑"에게 귀속된다. "갑"은 "피드백"을 "본 IP" 개선 및 기타 사업 목적으로 "을"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 자유롭게 사용할 수 있다.

제 9 조 (지식재산권 귀속 - "을"의 소유 및 라이선스)

1. **"을"의 기존 IP:** "을"이 "허가 제품"의 제조 또는 마케팅을 위해 "본 IP"와 결합하여 사용하는 "을" 소유의 기존 지식재산권(예: "을"의 고유 브랜드 상표, "을"의 독자적인 제조 공정 특허)(이하 "을"의 배경 IP")은 전적으로 "을"에게 귀속된다.
2. **"갑"에 대한 라이선스 부여:** "을"은 (i) 본 계약 기간 동안 "갑"이 "허가 제품"의 품질 관리 및 마케팅 승인을 위해 필요한 범위 내에서, (ii) 본 계약이 제 17 조 제 3 항(b)("을"의 귀책)에 따라 해지되는 경우 "갑"이 "허가 제품"의 재고를 소진하거나 제 3 자를 통해 제조를 지속하는 데 필요한 범위 내에서, "을"의 배경 IP"를 이용할 수 있는 비독점적이고, 로열티가 없는 라이선스를 "갑"에게 부여한다.

제 10 조 (품질 관리 및 승인)

1. **"갑"의 품질 기준:** "을"은 "허가 제품"의 품질, 디자인, 안전성 및 "본 IP"의 적용 방식이 "갑"이 수시로 제공하는 "사용 가이드라인" 및 업계 최고 수준의 기준을 충족하도록 보장해야 한다.
2. **사전 승인:** "을"은 "허가 제품"의 (i) 모든 시제품(Prototype), (ii) 최종 양산 샘플, (iii) 모든 포장 디자인, (iv) 모든 광고, 홍보, 마케팅 자료(SNS 게시물 포함)에 대하여, 실제 제작, 배포 또는 사용하기 최소 10 영업일 전에 "갑"에게 제출하여 "갑"의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
3. **승인 절차:** "갑"은 "을"이 승인을 요청한 시점으로부터 10 영업일 이내에 승인, 거절 또는 수정 요구를 "을"에게 서면으로 통지해야 한다. "갑"의 수정 요구는

합리적이고 구체적이어야 한다. "을"은 "갑"의 수정 요구에 따라 시료 또는 자료를 수정한 후 "갑"에게 재승인을 요청해야 한다.

4. **승인 간주:** "갑"이 정당한 사유(예: 품질 미달, "사용 가이드라인" 위반) 없이 제 3 항의 기간 내에 검토 결과를 "을"에게 통지하지 않는 경우, 해당 시료 또는 자료는 승인된 것으로 간주한다.
5. **무승인 배포 금지:** "을"은 "갑"의 최종 서면 승인을 받지 않은 "허가 제품" 또는 마케팅 자료를 어떠한 경우에도 배포, 판매, 게시할 수 없다.
6. **제조물 책임:** "을"은 "허가 제품"의 결함, 하자, 안전 문제로 인해 발생하는 모든 소비자 클레임, 리콜, 손해배상(이하 "제조물 책임")에 대해 전적인 책임을 진다. "을"은 "갑"을 피보험자로 하는 충분한 금액(최소 [X]억 원)의 제조물 책임 보험(Product Liability Insurance)에 가입하고 "갑"의 요청 시 그 증서를 제출해야 한다.

제 11 조 (데이터 수집, 이용 및 개인정보)

1. **데이터 수집:** "을"은 "허가 제품"의 판매, 마케팅, 또는 관련 온라인 서비스 운영 과정에서 "수집 데이터"(개인정보, 비식별화된 사용자 행동 데이터, 판매 통계, 재고 데이터 등)를 수집할 수 있다.
2. **데이터 공유:** "을"은 제 1 항에 따라 수집한 모든 "수집 데이터"의 원본 또는 사본(가공되지 않은 원시 데이터(Raw Data) 포함)을 "갑"이 요청하는 주기(최소 월 1 회) 및 방식에 따라 "갑"에게 지체 없이 전송해야 한다.
3. **"갑"의 데이터 활용:** "갑"은 "을"로부터 제 2 항에 따라 공유받은 "수집 데이터" 일체(개인정보 포함)를 "갑"의 단독 재량에 따라 "본 IP"의 개선, 마케팅 전략 수립, "갑"의 다른 제품 및 서비스 개발, 제 3 자(계열사 포함)와의 데이터 결합, 그리고 "본 계약"과 무관한 "갑"의 사업 목적(예: 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화)을 위해 영구적으로, 전 세계적으로, 로열티 없이 이용, 복제, 수정, 분석, 배포할 수 있다.
4. **국외 이전 동의:** "을"은 "갑"이 제 3 항의 목적을 위해 "수집 데이터"(개인정보 포함)를 처리하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 "을"의 포괄적인 동의는 **[부칙 제 2 조]**에서 정한 바에 따른다.
5. **개인정보 보호:** "을"은 "수집 데이터"에 개인정보가 포함된 경우, 「개인정보 보호법」 등 "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의(제 3 자("갑") 제공 동의, 국외 이전 동의 포함)를 받는 등 개인정보처리자로서의 모든 법적 요건을 "을"의 비용으로 구비해야 한다. "을"은 "을"이 "갑"에게 제공한 개인정보의 부적법한 수집으로 인해 "갑"에게 발생하는 모든 손해를 배상하고 면책해야 한다.

6. **"을"의 데이터 처리:** "을"은 "수집 데이터"를 본 계약의 이행(예: "갑"에게 보고, "허가 제품" 배송) 및 "을"의 내부적인 회계 처리 목적으로만 이용할 수 있으며, "갑"의 사전 서면 동의 없이는 제 3 자(단순 배송업체 등 제외)에게 제공하거나 다른 목적으로 이용할 수 없다.

제 12 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다. 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "갑"의 기밀 정보: "본 IP"의 비공개 원본 파일, "사용 가이드라인"의 세부 내용, "갑"의 글로벌 IP 전략, "갑"이 제공하는 제 3 자와의 계약 조건 나. "을"의 기밀 정보: "을"의 "순매출액" 세부 데이터(단, "갑"에게 공유된 후 "갑"의 "수집 데이터"가 됨), "을"의 비공개 제조 원가, "을"의 배경 IP"의 소스 코드 다. 상호 기밀 정보: 본 계약의 조건, "로열티" 비율, "MG" 금액, "정산 보고서"의 내용
2. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보.
3. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 본 계약의 이행 목적(단, 제 11 조 제 3 항의 "갑"의 이용권은 예외)으로만 사용하여야 한다.
4. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. (단, 본 계약 이행에 필요한 변호사, 회계사, 승인된 하도급업체 제외)
5. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
6. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 관련 법령에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수

있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.

7. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 13 조 ("갑"의 진술 및 보증)

1. **권한 보증:** "갑"은 "본 IP"에 대하여 본 계약을 체결하고 "을"에게 제 3 조의 독점적 라이선스를 부여하는 데 필요한 모든 권한(저작권재산권, 상표권 등)을 적법하게 보유하고 있거나 통제하고 있음을 보증한다.
2. **비침해 보증 (인지 기준):** "갑"은 "갑"이 인지하고 있는 최선의 범위 내에서(To the best of Licensor's knowledge), "본 IP"가 "발효일" 현재 제 3 자의 대한민국 내 저작권 또는 상표권을 침해하지 않음을 보증한다. 본 보증은 "갑"이 알지 못했던 침해 가능성이나, "을"이 "본 IP"를 "을"의 배경 IP" 또는 제 3 자의 콘텐츠와 결합하여 사용함으로써 발생하는 침해, 또는 "을"이 제 4 조를 위반하여 사용함으로써 발생하는 침해에는 적용되지 않는다.
3. **보증 위반 시 구제:** "갑"이 제 1 항 또는 제 2 항의 보증을 위반하여("본 IP"가 제 3 자의 권리를 침해하여) "을"이 "허가 제품"을 "상업화"할 수 없게 되는 경우, "갑"의 유일하고 배타적인 책임 및 "을"의 유일하고 배타적인 구제 수단은, (i) "갑"의 비용으로 "을"이 "본 IP"를 계속 이용할 수 있도록 해당 제 3 자로부터 권리를 취득하거나, (ii) "본 IP"를 침해하지 않도록 수정하거나, (iii) 기능적으로 동등한 비침해 IP 로 대체하는 것이다. (iv) 상기 (i)~(iii)의 조치가 상업적으로 합리적이지 않은 경우, "갑" 또는 "을"은 본 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 "갑"은 "을"에게 기 지급받은 "MG" 중 해당 계약연도의 미경과 기간에 해당하는 금액을 일할 계산하여 "을"에게 환불한다.

제 14 조 ("을"의 진술 및 보증)

1. **권한 보증:** "을"은 본 계약을 체결하고 이행할 적법한 권한 및 자격을 보유하고 있음을 보증한다.
2. **법규 준수 보증:** "을"은 "허가 제품"의 제조, 유통, 판매, 광고 및 "수집 데이터"의 수집/처리(제 11 조 제 5 항)와 관련하여 "대상 지역"의 모든 관련 법령을 준수함을 보증한다.
3. **"개선 IP" 보증:** "을"은 "을"이 창작하여 "갑"에게 귀속되는 "개선 IP"(제 8 조 제 3 항)가 제 3 자의 지식재산권을 침해하지 않음을 보증한다.
4. **"을"의 면책 의무:** "을"은 "을"이 제 2 항, 제 3 항의 보증을 위반하거나, 제 10 조 제 6 항의 "제조물 책임"이 발생하거나, 제 11 조 제 5 항("을"의 개인정보 수집)을

위반하여 "갑"(및 "갑"의 임직원, 계열사)에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터 "갑"을 방어하고 면책시켜야 한다.

제 15 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원)은 "을" 또는 제 3 자에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)****에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 "갑"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 **"을"의 수익 손실, 이익 상실, 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실, 제조 비용의 초과, 재고 손실** 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.
2. **"갑"의 책임 상한:** 본 계약 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 제 13 조의 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "갑"의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 **해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 "을"이 "갑"에게 본 계약 제 6 조에 따라 실제 지급한 "로열티" 및 "MG"의 총액**을 초과할 수 없다.
3. **예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가. "갑"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해. 나. 제 12 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. 다. "갑"의 제 6 조(로열티/MG) 지급 의무. (단, 이는 책임 제한이 아니라 지급 의무 그 자체를 의미함)
4. **"을"의 책임:** "을"의 책임 제한에 대해서는 본 계약에서 별도로 규정하지 않으며, "을"은 제 14 조 제 4 항("을"의 면책 의무)을 포함하여 본 계약 위반으로 "갑"에게 발생한 모든 직접 손해를 배상한다.

제 16 조 (계약 기간 및 해지)

1. **계약 기간:** 본 계약의 효력은 양 당사자가 서명한 날(이하 "발효일")로부터 발생하며, [별첨 1] 또는 "주문서"에 명시된 '최초 계약 기간'(예: 3 년) 동안 유효하다.
2. **자동 갱신:** 최초 계약 기간 만료 90 일 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 1 년 단위로 동일한 조건(단, "MG" 및 "로열티" 비율은 "갑"의 표준 효율에 따라 변경될 수 있음)으로 자동 갱신된다.

3. **"을"의 해지권:** "을"은 "갑"이 본 계약상의 중대한 의무(예: 제 13 조 보증 위반)를 위반하고 "을"이 30 일의 기간을 정하여 시정을 요구하였음에도 "갑"이 이를 시정하지 않는 경우, 본 계약을 해지할 수 있다.
4. **"갑"의 해지권:** "갑"은 "을"이 본 계약상의 중대한 의무(예: 제 4 조 제한 위반, 제 6 조 로열티 지급 지연, 제 10 조 품질 관리 위반)를 위반하고 "갑"이 14 일의 기간을 정하여 시정을 요구하였음에도 "을"이 이를 시정하지 않는 경우, 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
5. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 경우, 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

제 17 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다.
2. **중재:** 본 계약 또는 "본 IP"의 이용과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결한다. 중재는 ****싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)****의 중재 규칙에 따라, **싱가포르**에서, **영어로** 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
3. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 2 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, "을"은 어떠한 형태로든 집단 소송(Class Action), 집단 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차의 원고나 참여인으로 관여하거나 참여할 수 있는 모든 권리를 포기한다. 모든 분쟁 해결 절차는 당사자 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 한다.
4. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 법적 청구("을"의 청구에 한함)는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 관정부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "을"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주된다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "갑"은 "갑"의 "지식재산권"(제 8 조) 또는 "기밀 정보"(제 12 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "갑"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유한다.

제 18 조 (일반 조항)

1. **신의성실:** "갑"과 "을"은 본 계약을 이행함에 있어 신의성실의 원칙을 준수해야 한다.
2. **정책 변경 및 묵시적 동의:** "갑"은 "본 IP"의 브랜드 보호, 품질 기준 유지, 또는 법적 준수를 위해 [부칙 제 3 조]에 정의된 "사용 가이드라인" 또는 "품질 기준 정책"을 "갑"의 단독 재량으로 판단하여 수시로 개정할 수 있다. 이러한 개정 사항은 "갑"이 "을"에게 전자우편으로 통지하거나 "갑"의 파트너 포털에 게시하는 즉시 효력을 발생하며, "을"의 계속적인 "허가 제품" 판매 또는 "로열티" 보고 행위는 개정된 사항에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주한다.
3. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다.
4. **양도 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "갑"은 "을"의 동의 없이도 "갑"의 계열사(Affiliates) 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약상의 권리, 의무를 이전할 수 있다.
5. **불가항력:** 일방 당사자는 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병, 정부 규제, 대규모 네트워크 장애 등 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. (단, "을"의 "라이선스료" 지급 의무는 면제되지 않는다.)
6. **완전 계약 및 수정:** 본 계약(모든 별첨, 부칙 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다. (단, 제 18 조 제 2 항은 예외)
7. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
8. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 일부를 포기하더라도, 이는 해당 권리나 다른 권리의 추후 행사에 대한 포기로 간주되지 않는다.
9. **별첨 및 부칙:** 본 계약에 첨부된 모든 별첨([별첨 1]~[별첨 4]) 및 부칙은 본 계약의 불가분적인 일부를 구성한다. 본 계약의 본문과 별첨 또는 부칙의 내용이 상충되는 경우, [부칙]의 내용이 [별첨]과 본문 모두에 최우선하여 적용된다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

<TBD> 2025 년 11 월 06 일

"갑" (라이선서 / Licensor) 상호: 주식회사 유니콘 아이피 (Unicorn IP Inc.)

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김영민 (인)

"을" (라이선시 / Licensee) 상호: 주식회사 글로벌커머스 (Global Commerce Co., Ltd.)

주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어) 대표이사: 박지수 (인)

[부칙]

제 1 조 (계약의 효력) 본 계약("별첨" 및 "부칙" 포함)은 2025 년 11 월 06 일부터 효력이 발생한다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 11 조 제 4 항과 관련하여, "을"은 "갑"이 "을"로부터 제 11 조 제 2 항에 따라 공유받은 "수집 데이터" 일체(제 3 자의 개인정보 포함)를 "갑"의 "서비스" 운영, 품질 관리, AI 기반 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 11 조 제 3 항에 명시된 "갑"의 다른 서비스 개선 및 AI 모델 고도화의 목적으로 수집, 이용, 처리하는 것에 동의한다.
2. "을"은 "갑"이 제 1 항의 목적을 위해 "수집 데이터"를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "갑"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 포괄적으로 동의한다.
3. "을"은 "갑"이 "수집 데이터"에 포함된 개인정보의 처리를 위해 "을"이 정보주체로부터 받아야 할 제 3 자 제공 동의 및 국외 이전 동의의 구체적인 내용(이전 국가, 항목 등)이 "갑"의 내부 정책에 따라 "갑"이 단독으로 결정하며 "을"에게 별도로 고지되지 않을 수 있음에 동의하고, "을"은 "갑"의 이러한 포괄적인 데이터 처리 및 이전을 보장할 수 있도록 정보주체로부터 적절한 동의를 받을 의무가 있다.
4. "을"은 본 부칙 제 2 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능함을 확인한다.

제 3 조 (사용 가이드라인의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 9 항 및 제 18 조 제 2 항에서 언급된 "사용 가이드라인"은 "갑"이 "을"에게 제공하는 별도의 문서(온라인 링크 포함)를

의미하며, "갑"은 "을"의 동의 없이 "갑"의 단독 재량으로 해당 가이드라인을 수시로 개정할 수 있다. 개정된 가이드라인은 "을"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "을"의 "허가 제품" 제조 및 마케팅에 대한 구속력 있는 기준으로 작용한다.

제 4 조 (별첨의 우선 순위) "기본 계약" 제 18 조 제 9 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "기본 계약"의 본문, [별첨]을 포함한 모든 조항에 최우선하여 적용되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실한다.